天河区原渔沙坦商业酒店项目“2•28”高处坠落一般事故调查报告

事故单位：胡某兴个人

事故地点：凤凰街辖内渔沙坦渔西路148号

事故日期：2022年2月28日

伤亡情况：1人受伤

事故类别：坠落

天河区原渔沙坦商业酒店项目“2•28”高处坠落一般事故调查报告

2022年2月28日17时00分左右，在凤凰街辖内渔沙坦渔西路148号原渔沙坦商业酒店项目工地西塔二楼西侧一室内钢结构搭建施工现场，1名作业人员在一层作业平台上不慎失足坠落地面造成受伤，初步直接经济损失约为53.2万元。

2026年7月13日区应急管理局接国家信访系统转办的信访件（编号：WT440000202**********）称：2022年2月28日在渔沙坦商业酒店项目工地发生一起重伤生产安全事故。收到信访件后，该局第一时间组织开展事故核查，经核查，信访举报的事故存在。区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区人力资源社会保障局、区住建园林局、区应急管理局、天河公安分局，凤凰街道，区总工会相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场核查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，天河区原渔沙坦商业酒店项目“2•28”高处坠落

是一起由于施工安全生产主体责任欠缺、施工现场安全管理落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故经过

2022年2月28日17时许，杨某强在凤凰街辖内渔沙坦渔西路148号原渔沙坦商业酒店项目西塔二楼西侧一房间内站在门式架作业平台上实施钢梁螺丝、螺帽加固安装扭紧作业，作业过程中因发力导致身体失衡坠落至地面，现场工人发现后立即通过电话向钢结构施工现场管理人员屈某祥报告，项目部负责人刘某声得知后第一时间赶到现场，由于事发时杨某强神志清醒，班组工人立即利用私家车将杨某强送到中山大学附属第三医院检查治疗。

二、事故调查情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目位于凤凰街辖内渔沙坦渔西路148号，项目名称：商业、酒店工程，由广州市渔沙坦盛达经济发展有限公司和鸿福霖养老产业有限公司共建，建设单位为广州市渔沙坦盛达经济发展有限公司，施工总包单位为鸿霖股份有限公司，监理单位为广东建科建设咨询有限公司，建筑工程施工许可证编号：4401062019********，建设规模：23296平方米，项目于2021年12月7日完成验收。

由于项目内二楼房间需利用钢结构进行内部装修隔层，鸿霖

股份有限公司通过专业分包的方式将钢结构搭建施工分包给广州信安建设工程有限公司，双方签订了《专业分包合同》，合同价款约325万元，并签订了《安全生产责任书》。

（二）事故相关单位情况

1. 广州市渔沙坦盛达经济发展有限公司[1]

2. 鸿福霖养老产业有限公司[2]

3. 鸿霖股份有限公司[3]

4. 广州信安建设工程有限公司[4]

经查，该公司是涉事钢结构建设工程项目名义上的承包单位，项目实际承包人是胡某兴，胡某兴挂靠该公司名义承包涉事钢结构建设工程，并按工程款的2%向该公司支付挂靠费用。

（三）事故相关人员情况

1. 胡某兴，男，涉事钢结构建设工程实际承包人；

2. 屈某祥，男，涉事钢结构建设施工项目管理人员；

3. 刘某声，男，鸿霖股份有限公司项目负责人；

4. 杨某强，男，涉事钢结构建设施工工人，本次事故伤者。

---

[1]住所：广州市天河区渔中路3号102房（市场地址：广州市天河区渔中路13号），统一社会信用代码9144010678********，法定代表人：杨某芸，经营范围：房地产业

[2]变更后企业名称：鸿福霖养老产业集团有限公司，住所：广州市天河区渔沙坦渔西路148号2单元201房，统一社会信用代码91440101MA********，法定代表人：王某萍，经营范围：社会工作

[3]住所：广东省茂名市电白区水东街道海滨大道136号金碧海景花园商住小区B幢3号商铺，统一社会信用代码9144010173********，法定代表人：范某献，经营范围：房屋建筑业

[4]住所：广州市天河区体育西路9号11F房（本住所仅限写字楼功能），统一社会信用代码9144010677********，法定代表人：梁某生，经营范围：建筑安装业

（四）现场作业及防护情况

按照施工班组的安排，事发前，杨某强站在门式架上对头顶上方前期已经完成打孔的钢梁实施螺丝、螺帽加固安装扭紧作业，作业过程杨某强有佩戴安全帽。

（五）涉事项目现状情况

涉事项目位于凤凰街辖内渔沙坦渔西路148号，现命名为“鸿霖公寓”（见图1），公寓房间内的钢结构隔层（见图2）。



图1

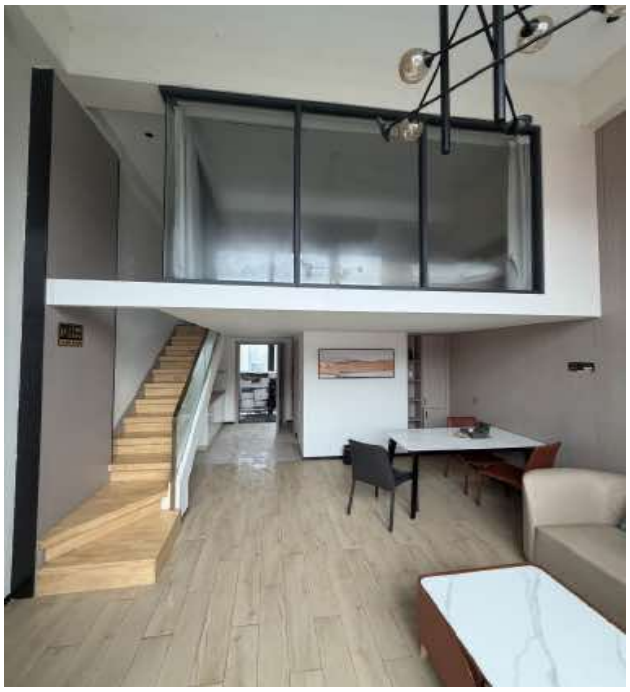


图 2

（六）政府部门履职情况

2022 年凤凰街道办事处有建立健全辖区安全生产工作机制，按照上级部门的部署制定有《2022 年度安全生产执法计划》，有依计划对辖区建筑工地开展春节后复工复产检查和执法监督检查，有组织对鸿霖酒店项目工地开展安全生产检查巡查并形成闭环。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援及报告情况

事故发生后，施工班组第一时间将伤者送至医院检查治疗。由于杨某强事发时没有明显外伤且神志清醒，鸿霖股份有限公司项

目负责人刘某声主观认为伤势较为轻微，故没有向公司报告，也没有向属地政府建设工程主管部门、应急管理部门或者街道办事处报告。

（二）事故损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故造成1名人员重伤。

2. 直接经济损失：因本次事故发生在2022年，沿用《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），核算本次事故初步直接经济损失为前期治疗康复等费用约53.2万元。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后，施工班组第一时间将伤者送至医院检查治疗，未造成次生事故，事故应急救援处置效果评估为良好。

四、事故直接原因

杨某强站在门式架上实施螺丝、螺帽加固安装扭紧作业过程中因发力导致身体失衡从门式架上坠落地面是本次事故发生的直接原因。

五、存在的主要问题

（一）施工现场安全生产主体责任缺失

一是挂靠承揽建设工程，安全生产条件不足。胡某兴个人采用挂靠的方式承揽涉事钢结构建设工程，其个人不具备建筑施工相关资质，没有设置专职安全生产管理人员，施工现场仅安排屈某祥一人负责施工现场安全生产管理，作为实际承包人和主要负

责人的胡某兴和安全管理人员屈某祥，均未经建设主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，不具备建筑施工安全管理能力，不具备安全生产条件。**二是施工现场隐患排查不到位。**胡某兴作为实际承包人没有建立健全的生产安全事故隐患排查治理机制，没能采取技术、管理上的措施，及时排查发现施工现场杨某强站在门式架上向上方实施螺丝拧紧作业身体容易失衡的事故隐患。**三是对施工人员安全生产培训教育未落实。**现场管理人员对施工班组的安全培训教育仅停留在口头交代，没有实际开展安全生产培训教育。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[5]、第二十四条第一款[6]、第二十七条第二款[7]、第二十八条第一款[8]和《建设工程安全生产管理条例》第二十条[9]、第二十三条第一款[10]的规

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”的规定。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”的规定。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。”的规定。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十条“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”的规定。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。”的规定

定。

（二）项目实际承包人安全生产职责缺失

胡某兴作为涉事钢结构建设工程项目的实际承包人和主要负责人，未依法履行对项目安全生产工作的职责，未对钢结构施工现场组织开展安全隐患排查治理，督促检查施工现场安全生产工作不到位，未能及时发现并消除杨某强站在门式架上向上方实施螺丝拧紧作业身体容易失衡的事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[11]的规定。

六、存在的其他问题

施工总承包单位鸿霖股份有限公司施工项目部对钢结构施工现场的安全生产管理不到位，虽有安排管理人员开展施工安全检查，但未能检查发现钢结构施工现场存在的上述隐患问题。

七、事故有关处理建议

（一）胡某兴，作为涉事钢结构建设工程实际承包人，存在上述违法违规行为，对事故发生负有主要责任，因本次事故发生在2022年，根据事发当年有效的《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第一款[12]的规定，结合《国家安全监管总局办公厅

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）……督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条第一款“事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。”的规定。

关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）关于“造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的指导意见，建议不对胡某兴给予事故罚款处罚。

（二）其他处理建议

1. 广州信安建设工程有限公司涉嫌存在违法出借建筑施工企业资质证书的行为，建议由区住建园林局依法予以处理。

2. 刘某声，作为施工总承包单位鸿霖股份有限公司施工项目负责人，没有及时报告事故，鉴于其不存在主观瞒报事故的故意，建议由鸿霖股份有限公司按照内部管理规定处理。

3. 事故涉及的其他法律责任，比如民事责任，建议当事各方通过法律途径解决。

八、事故防范和整改措施建议

（一）区住建园林局要加强指导各街道开展辖内建设项目施工现场巡查，及时发现施工现场安全生产违法违规行为。

（二）凤凰街要加强对辖内建设施工项目的现场巡查，职责加大对施工现场安全隐患巡查发现，及时发现并报告事故隐患。

（三）鸿霖股份有限公司要对经营范围内对外发包的施工项目进行全面排查，对承包单位的安全生产工作进行统一协调的管理，切实履行发包单位的安全生产管理责任，督促承包单位落实施工项目安全生产管理。

天河区“2•28”一般事故调查组

2026年10月20日